

Mohammad Hashim Kamali

MAQĀSID AL-SHARĪ'AH **SEMPLIFICATO**



DOCUMENTI OCCASIONALI

DOCUMENTI OCCASIONALI

Maqāṣid al-Sharī'ah
Semplificato

Mohammad Hashim Kamali



IHT

LONDON · WASHINGTON

© THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF ISLAMIC THOUGHT
1439AH/2018CE

THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF ISLAMIC THOUGHT
P.O. BOX 669, HERNDON, VA 20172, USA
www.iiit.org

LONDON OFFICE
P.O. BOX 126, RICHMOND, SURREY TW9 2UD, UK
www.iiituk.com

Questo libro è tutelato dai diritti d'autore (copyright). Fatte salve le eccezioni di legge e le disposizioni dei relativi contratti di licenza collettiva, nessuna riproduzione, nemmeno parziale può essere diffusa senza il permesso scritto dell'editore.

ISBN 978-1-56564-952-1

I punti di vista e le opinioni espresse in questo libro sono quelli dell'autore e non necessariamente quelli degli editori. L'editore non è responsabile dell'accuratezza delle informazioni presentate.

Impaginazione di Saddiq Ali
Copertina di Shiraz Khan
Traduzione di Paolo Gonzaga
Stampato a Malta da Gutenberg Press Ltd

Editori di serie
DR. ANAS S. AL-SHAikh-ALI
SHIRAZ KHAN

INDICE

PREFAZIONE	v
<i>Maqāṣid al-Sharīʿah</i> : Gli obiettivi della legge Islamica	i
Origini testuali	i
Classificazione dei <i>Maqāṣid</i>	3
Storia dei <i>Maqāṣid</i>	9
Identificazione dei <i>Maqāṣid</i>	13
Questioni metodologiche	17
<i>Maqāṣid</i> e Ijtihad	22
Conclusione	26
NOTE	27

PREFAZIONE

The International Institute of Islamic Thought - (IIIT), ha il piacere di presentare questa guida che introduce al tema dei *Maqāṣid al-Sharīʿah*, i più alti obiettivi e scopi della legge islamica. L'autore, il Professor Mohammad Hashim Kamali, è un noto studioso e specialista in questo campo.

Poiché sono poche le opere disponibili in lingua inglese su *Maqāṣid al-Sharīʿah*, l'IIIT ha deciso di colmare questa lacuna, iniziando la traduzione e la pubblicazione di una serie di libri su al *Maqāṣid* per far conoscere questa importante e difficile area di pensiero ai lettori non arabofoni. Essa include fino ad ora: *Ibn Ashur Treatise on Maqasid al-Shari'ah* [Il Trattato di Ibn Ashur sui *Maqasid al-Shari'ah*], *Imam al Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law* di Ahmed Raysuni [La teoria dell'Imam al-Shatibi dei più alti obiettivi e scopi della legge islamica], *Towards Realization of the Higher Intents of Islamic Law: Maqasid al-Shari'ah a Functional Approach* di Gamal Eldin Attia [Verso la Realizzazione dei più alti intenti della legge islamica: *Maqasid al-Shari'ah*, un approccio funzionale] e *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* di Jasser Auda [*Maqasid al-Shari'ah* come filosofia della legge islamica: un approccio sistemico].

Poiché l'argomento è complesso e intellettualmente stimolante con la maggior parte dei libri che appaiono sul tema scritti più che altro per soli specialisti, studiosi ed intellettuali, l'ufficio IIIT di Londra sta anche producendo altre semplici guide introduttive, come parte dei suoi "Documenti Occasionali" al fine di fornire materiale facilmente accessibile al comune lettore. Questi includono *Maqasid al-Shari'ah: A Beginner's Guide* [*Maqasid al-*

Shariah: Una guida introduttiva] e *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari'ah* di Muhammad Umer Chapra [La visione islamica dello sviluppo alla luce dei Maqasid al-Shari'ah].

IIIT London Office
Marzo 2018

Maqāṣid al-Sharīʿah: Gli obiettivi della legge Islamica

Questo lavoro è illustrato in cinque diverse sezioni. La prima sezione inizia con una qualificazione generale dei *maqāṣid al-sharīʿah*, e della loro origine nel Corano. La seconda sezione tratta la classificazione dei *maqāṣid*, e di un certo ordine di priorità, che è integrato nella loro struttura stessa. La terza sezione è dedicata agli sviluppi storici e ai contributi di alcuni dei principali ‘Ulamā’ (sapienti), specialmente quelli di Abū Ishāq Ibrāhīm al-Shātibī, alla teoria dei *maqāṣid*. La quarta sezione approfondisce i differenti approcci che hanno adottato gli ‘ulamā’ verso l’identificazione dei *maqāṣid*. Infine, l’ultima sezione mette in evidenza l’importanza dei *maqāṣid* per l’ijtihād e le modalità con cui i *maqāṣid* possono stimolare la portata ed il calibro dell’ijtihād.

ORIGINI TESTUALI

Maqāṣid al-Sharīʿah, o gli scopi e gli obiettivi della legge islamica, è un evidente, importante e ancora alquanto trascurato tema della Shariʿah. Generalmente la Shariʿah è basata sui benefici dell’individuo e su quelli della comunità; le sue leggi sono state create appositamente per proteggere questi benefici e facilitare il miglioramento e il perfezionamento delle condizioni della vita umana sulla terra. Il Corano è espressione di questo obiettivo quando evidenzia il proposito più importante della Profezia di Muhammad (ṢAAS)* nei seguenti termini: “Ti abbiamo inviato come misericordia per il creato” (21:107). Ciò può essere osservato, probabilmente, nella qualificazione del Corano stesso come “un rimedio (spirituale) per ciò che è nei petti, guida e misericordia per i credenti (e per l’umanità)” (10:57). I due obiettivi più alti di misericordia (*rahmah*) e

* (ṢAAS) – *Ṣallā Allāhu ‘alayhi wa sallam*: La pace e la benedizione di Dio sia su di lui.’ Viene detto ogni volta che il nome del Profeta Muhammad è menzionato.

guida (*hudā*), nei precedenti versetti sono confermati da altre prescrizioni nel Corano e nella Sunnah, che cercano di stabilire la giustizia, eliminare il pregiudizio ed alleviare le sofferenze. Le leggi del Corano e della Sunnah cercano anche di promuovere la cooperazione e il mutuo supporto all'interno della famiglia e nell'intera società. La giustizia stessa è una manifestazione della misericordia di Dio, così come un obiettivo della Shari'ah a tutti gli effetti. La misericordia (*rahmah*) si manifesta nella realizzazione del beneficio (*maṣlahah*), che gli *ulamā'* hanno generalmente considerato essere il valore e obiettivo onnicomprensivo della Shari'ah e che è, per tutti i suoi intenti e propositi, sinonimo di *rahmah*. Educare il singolo individuo (*tahdhīb al-fard*) è un altro importante obiettivo della Shari'ah, così importante che viene, nell'ordine delle priorità, anche prima della giustizia e della *maṣlahah*. Perché questi sono valori socialmente orientati che acquisiscono molto del loro significato nel contesto delle relazioni sociali, mentre il *tahdhīb al-fard* cerca di rendere ogni individuo un affidabile rappresentante e portatore dei valori della Shari'ah, ed è attraverso l'educazione dell'individuo che la Shari'ah cerca di realizzare la maggior parte dei suoi obiettivi sociali. Lo scopo complessivo di una gran parte delle leggi e dei valori della Shari'ah, specialmente negli ambiti delle *ibādāt* (questioni devozionali) e degli insegnamenti morali, è quello di educare un individuo a ottemperare alle virtù della *taqwā* e diventare un portatore di beneficio per altri.¹ Il Corano è espressivo, in numerose situazioni e in una varietà di contesti, della razionalità, dello scopo e del beneficio delle sue leggi, a tal punto che il suo testo diventa caratteristicamente orientato agli obiettivi. Questo aspetto della lingua coranica è comune alle sue leggi sulle transazioni tra gli individui (*mu'āmalāt*), così come alle questioni di adorazione (*ibādāt*).

Perciò quando il testo espone i rituali del *wuḍū'* (abluzione per la preghiera) dichiara che “Dio non vi vuole imporre nulla di gravoso, ma purificarvi e perfezionare su di voi la Sua grazia” (5:6). Poi per quanto riguarda la preghiera stessa, viene dichiarato, riferendosi alle cinque preghiere rituali, che “certo la preghiera [le cinque preghiere rituali quotidiane] preserva da ciò che è turpe e da ciò che è riprovevole.” (Corano 29:45). Riferendosi al jihad, il Corano

dichiara in modo analogo il suo proposito in termini tali che “a coloro che sono stati aggrediti è data l’autorizzazione [di combattere], perché certamente sono stati oppressi” (22:39). Il proposito, in altre parole, della legittimazione del jihad è quello di combattere l’ingiustizia (*ẓulm*) e il proposito della salah è quello di raggiungere la purificazione spirituale e l’eccellenza, che vengono realizzate assieme alla pulizia fisica, tramite l’abluzione prima della preghiera.

In riferimento alla legge del taglione (*qisās*), il testo dichiara in modo analogo che “nel taglione o [*qisās*] c’è una possibilità di vita, per voi che avete intelletto. Forse diventerete timorati [di Dio]” (2:179); e riguardo la tassa per i poveri (*zakah*), il Corano la convalida dicendo: “cosicché non sia diviso tra i ricchi fra di voi” (59:7). Secondo un altro versetto, i credenti hanno il dovere di abbassare il loro sguardo quando incontrano membri del sesso opposto “ciò è più puro per loro” (Corano 24:30).

Si potrebbero fare molti altri esempi della legge, che mostrano come il Corano e la Sunnah esprimano la loro giustificazione degli scopi, cause e benefici in senso positivo, proprio come si trovano numerosi riferimenti a comportamenti tesi al male e al crimine che sono biasimati e resi punibili, in senso negativo, per prevenire ingiustizia, corruzione e pregiudizio. Nell’ambito del commercio e delle *muʿāmalāt*, il Corano proibisce lo sfruttamento e l’usura, il lo sfruttamento, l’accumulazione e il gioco d’azzardo che arrecano danno e mettono in pericolo l’obiettivo di affari equi nel mercato. Il tema che soggiace virtualmente in tutto il largo spettro degli *ahkām* (norme), è la realizzazione del beneficio (*maṣlaḥah*) che è guardato come la summa dei *maqāṣid*.

Perché la giustizia è anche una *maṣlaḥah* e così è il *tahdhīb al-fard*. Le *maṣāliḥ* (plurale di *maṣlaḥah*) diventano pertanto un altro modo per dire *maqāṣid* e gli *ʿulamāʾ* hanno usato i due termini in modo quasi intercambiabile.

CLASSIFICAZIONE DEI MAQĀṢID

Gli *ʿulamāʾ* hanno classificato l’intera gamma di *maṣāliḥ* – *maqāṣid* in tre categorie in ordine decrescente di importanza, iniziando con le

maṣāliḥ fondamentali o *danūriyyāt*, seguite dai benefici complementari, o *ḥājīyyāt*, e quindi gli abbellimenti o *taḥsīniyyāt*.

Gli interessi fondamentali elencati sono cinque, nella fattispecie la fede, la vita, la progenie, l'intelletto e la proprietà. Questi sono per definizione fondamentali per il normale ordine nella società, così come per la sopravvivenza ed il benessere spirituale degli individui, al punto che la loro distruzione o crollo farebbe precipitare nel caos e nel tracollo del normale ordine della società.

La Shari'ah cerca di proteggere e promuovere questi valori e avalla le misure per la loro preservazione e avanzamento. Il jihad è stato perciò avallato con lo scopo di proteggere la religione, e così anche la legge del taglione (*qisās*), che è stata pensata per proteggere la vita.

La Shari'ah prevede misure assertive ed anche punitive per proteggere e promuovere questi valori.

Il furto, l'adulterio e l'ubriachezza sono infrazioni punibili perché rappresentano una minaccia per la proprietà privata, per il benessere della famiglia e per l'integrità dell'intelletto umano rispettivamente. Ancora, in un senso affermativo, ma su un altro piano, la Shari'ah incoraggia il lavoro e l'attività di commercio così da mettere l'individuo in condizione di guadagnarsi da vivere, ed adotta misure elaborate per garantire il flusso regolare delle transazioni commerciali nel mercato. Le leggi sulla famiglia della Shari'ah, sono altrettanto una forma di attuazione in gran parte delle linee guida e delle misure che cercano di rendere la famiglia un rifugio sicuro per tutti i suoi membri. La Shari'ah incoraggia anche la ricerca della conoscenza e dell'educazione per garantire il benessere intellettuale della gente e il progresso delle arti e della civilizzazione. Le *maṣāliḥ* fondamentali, in altre parole, costituiscono un tema onnicomprensivo della Shari'ah, poiché tutte le sue leggi sono in un modo o in un altro relative alla protezione di tali benefici. Questi benefici sono, nel frattempo, una personificazione dei primari e principali obiettivi della Shari'ah.

La seconda categoria di fini, conosciuta come *ḥājīyyāt* o fini complementari, sono definiti come benefici che cercano di rimuovere la durezza e il disagio che non costituiscono una minaccia alla

sopravvivenza stessa di un ordine normale. Un gran numero di concessioni (*rukhaṣ*) come l'abbreviamento della salah, e il permettere di non digiunare all'ammalato e al viaggiatore, che la Shariʿah ha garantito, sono mirate a prevenire le difficoltà, ma non sono fondamentali, poiché se dovesse, la gente potrebbe vivere anche senza. In quasi tutti gli aspetti delle *ʿibādāt* obbligatorie, la Shariʿah ha garantito tali concessioni.

Nell'ambito delle *muʿāmalāt*, invece, la Shariʿah ha avallato certi contratti, come la vendita di [contratti] *salam* ed anche quelli di leasing e di affitto (*ijārah*), a causa del bisogno che le persone hanno di questi strumenti, nonostante una certa anomalia sia presente in entrambi. Nella sfera del diritto familiare, la Shariʿah anche in questo caso, permette il divorzio in situazioni di necessità, ovvero a titolo di concessione, che è finalizzato, in ultima analisi, a garantire il benessere della famiglia, e a difenderla contro controversie insostenibili.

Una *maṣlaḥah* della seconda categoria viene elevata al grado di *maṣlaḥah* fondamentale quando riguarda il pubblico in generale. Per chiarire ciò, la validità della *ijārah* può essere di secondaria importanza per un individuo, ma è un interesse fondamentale per l'intera società.

Allo stesso modo, alcune concessioni che sono garantite nell'ambito delle *ʿibādāt*, potrebbero essere secondarie alla sopravvivenza di un individuo, ma diventare una questione di primo interesse per la comunità nel suo complesso. Nel caso di un conflitto che sorga tra varie categorie di interessi, il minore di questi [interessi] può essere sacrificato in modo da proteggere un interesse più alto. Quando vi è una molteplicità di interessi contrastanti e nessuno appare essere chiaramente preferibile, allora la prevenzione del male prende la priorità sulla realizzazione del bene.² Questo succede perché la Shariʿah pone più enfasi sulla prevenzione del male, come si può osservare nell'hadith dove il Profeta, secondo quanto riportato, disse: “Quando vi ordino di fare qualcosa, fatelo al meglio delle vostre capacità, ma quando io vi proibisco qualcosa, allora evitatelo (assolutamente).”³

La terza categoria di *maṣāliḥ*, conosciute come *taḥṣīniyyāt*,

rientrano tra le cose desiderabili, poiché cercano di raggiungere raffinatezza e perfezione nelle usanze e nella condotta della gente a tutti i livelli di realizzazione. La Shariʿah perciò incoraggia la pulizia del corpo e dell'abbigliamento ai fini della preghiera e raccomanda, per esempio, di mettersi del profumo quando ci si reca alla preghiera comunitaria del venerdì, al contrario scoraggia il consumo di aglio crudo in quella occasione. La Shariʿah incoraggia anche la carità verso coloro che hanno bisogno oltre il livello delle imposte obbligatorie, e nelle *ʿibādāt*, raccomanda preghiere supererogatorie e così via. Nelle questioni consuetudinarie e nelle relazioni tra le persone, la Shariʿah incoraggia la gentilezza (*rifq*), il linguaggio gentile e le buone maniere (*ḥusn al-khulq*) e la correttezza (*iḥsān*). Il giudice e il capo dello Stato vengono allo stesso modo consigliati di non essere troppo zelanti nell'applicazione delle punizioni, essendo considerato desiderabile adottare una tale linea. Lo scopo di tutto ciò è il raggiungimento della bellezza e della perfezione in tutti gli aspetti del comportamento umano. Quest'ultima categoria di interessi è probabilmente di speciale importanza per come è pervasiva e per come si collega a tutte le altre *maṣāliḥ*. Si può effettuare la *salah* obbligatoria, per esempio, in modi diversi, con o senza una concentrazione appropriata e prestando la giusta attenzione ad ogni aspetto, oppure svolgendola in modo affrettato e sbadato. La differenza tra le due modalità, è che la prima si presta al raggiungimento sia del fondamentale che del desiderabile, la seconda può, nel migliore dei casi, essere assolta come un dovere. Si può estendere questa analisi a quasi ogni aspetto del comportamento umano e all'attuazione di quasi tutti gli *aḥkām* della Shariʿah.

Dovrebbe essere ovvio, quindi, che la classificazione delle *maṣāliḥ* non debba essere confinata agli *aḥkām* della Shariʿah oppure alle sole questioni religiose, poiché è fondamentalmente una costruzione razionale che si applica a questioni consuetudinarie, sociali, politiche, economiche, agli affari culturali e così via.

Da questa analisi, emerge anche che, classificare un determinato interesse e *maṣlaḥah* sotto una o l'altra di queste categorie è probabile che sia relativo e implica un giudizio di valore che consideri le circostanze concomitanti di ciascun caso.

I *Maqāṣid* sono stati ulteriormente classificati in obiettivi generali (*al-maqāṣid al-ʿāmmah*) e obiettivi particolari (*al-maqāṣid al-khāṣṣah*). Gli obiettivi generali sono quelli che caratterizzano l'Islam e la sua Sharī'ah ed essi sono nel complesso ampi e completi. La prevenzione del danno (*ḍarar*) è un obiettivo generale della Sharī'ah e si applica in tutti i campi e tematiche. Gli obiettivi particolari sono specifici per ogni categoria tematica e si riferiscono a determinati argomenti.

Esempi degli obiettivi particolari sono quelli che riguardano, per esempio, questioni familiari, transazioni finanziarie, relazioni di lavoro, testimonianze, decisioni e questioni simili.

Un'altra classificazione binaria dei *maqāṣid* è la loro divisione in obiettivi certi (*al-maqāṣid al-qatʿiyyah*) e obiettivi speculativi (*al-maqāṣid al-ẓanniyyah*). I primi obiettivi sono quelli supportati da prove evidenti nel Corano e nella Sunnah, come la protezione della proprietà e dell'onore degli individui, l'amministrazione della giustizia, il diritto al supporto finanziario tra i parenti più prossimi e così via. Gli obiettivi speculativi si situano al di sotto di quel rango e possono essere soggetti a disaccordi. Affermare, per esempio, che bere anche la più piccola quantità di vino è proibito, e così viene considerato dal Legislatore, quanto berne una grande quantità è una posizione dubbia, semplicemente perché [una piccola quantità] potrebbe non intossicare, quando l'intossicazione è la causa effettiva del divieto in questione.

Al-Shāṭibī ha anche classificato i *maqāṣid* negli obiettivi e scopi del Legislatore (*maqāṣid al-shārīʿ*) e negli obiettivi e scopi umani (*maqāṣid al-mukallaf*). Affermare che assicurare il benessere e il bene umano è l'illustre scopo di Dio che soggiace alle leggi della Sharī'ah illustra la prima categoria, mentre cercare un impiego, ad esempio, per guadagnarsi da vivere, illustra l'ultima categoria dei *maqāṣid*.

I *maqāṣid* sono stati anche suddivisi in obiettivi primari (*al-maqāṣid al-aṣliyyah*) e obiettivi sussidiari (*al-maqāṣid al-tabaʿiyyah*). I primi si riferiscono agli obiettivi primari e normativi che il Legislatore, oppure un agente umano, ha originariamente inteso, ed essi costituiscono gli obiettivi basilari delle leggi della Sharī'ah nella valutazione delle azioni e del comportamento umano. Per esempio,

lo scopo principale della conoscenza (*‘ilm*) e dell’educazione è quello di conoscere Dio, il modo corretto di adorarlo ed anche di esplorare e comprendere la Sua creazione. Allo stesso modo il primo obiettivo del matrimonio è la procreazione, ed il primo scopo nel seguire le lezioni è quello di aumentare la propria conoscenza.

Gli obiettivi secondari sono quelli che completano e supportano quelli principali. L’obiettivo secondario del matrimonio per esempio, è l’amicizia e la soddisfazione sessuale. Gli scopi secondari della ricerca della conoscenza possono essere quelli di ottenere qualifiche accademiche, realizzazione personale e raffinare la propria oratoria e comportamento.⁴

I *maqāṣid* che si riferiscono in modo evidente alle *darūriyyāt* possono essere considerati come definitivi (*qat‘ī*). Quelli che sono individuati tramite induzione (*istiqrā’*) dalle ingiunzioni evidenti (*nuṣūṣ*) possono pure essere aggiunti in questa categoria. Come per i *maqāṣid* che non possono essere inclusi in nessuna di queste due categorie, essi possono comunque essere considerati come definitivi se c’è consenso generale o una legislazione evidente a loro supporto. *Maqāṣid* aggiuntivi che vengono identificati al di fuori di questa gamma possono essere classificati come speculativi (*ẓannī*), che possono rimanere in quella categoria tranne qualora vengano elevati al grado di definitivi per mezzo di consenso o legislazione. In caso di conflitto tra questi, il *maqāṣid* definitivo, avrà priorità su quello speculativo. Un ordine di priorità è anche suggerito fra i *maqāṣid* definitivi, in favore di quelli che preservano la fede e la vita sugli altri tre, e la protezione della famiglia viene subito dopo, seguita da quella dell’intelletto e della proprietà. Un ordine simile di priorità si applica anche tra i *maqāṣid* fondamentali, che acquisiscono priorità su quelli che sono ritenuti complementari e poi su quelli che finiscono sotto le desiderabilità.

Detto questo, permane ancora la questione restante di come possa essere effettivamente evitata l’arbitrarietà nell’identificazione dei *maqāṣid*. Perché i *maqāṣid*, come i benefici (*maṣāliḥ*), sono senza limiti e necessitano ancora di una più accurata metodologia per assicurarsi da indulgenze ingiustificate, per via di pregiudizi personali o faziosi, nella loro identificazione. Questa è una questione, in larga

misura, di corretta comprensione, e sembrerebbe che l'ijtihād collettivo e la consultazione siano le migliori risorse per garantire la precisione nell'identificazione dei *maqāṣid*. Sarebbe davvero rassicurante garantire il consiglio e l'approvazione di un dotto concilio [di sapienti], riguardo alla veridicità di un *maqāṣid* che sia individuato con lo scopo di elaborazione delle politiche e di legislazione. Questo potrebbe essere un comitato parlamentare permanente, comprendente esperti in Shariʿah e in altre discipline e il suo compito sarebbe quello di verificare, suggerire e identificare la gamma più specifica degli obiettivi e degli scopi della Shariʿah e della legge in cooperazione con la legislazione e la politica del governo.

STORIA DEI MAQĀṢID

Come tema della Shariʿah a tutti gli effetti, i *maqāṣid* non ricevettero molta attenzione nelle prime fasi dello sviluppo del pensiero legale islamico, e come tali, essi rappresentano piuttosto una aggiunta successiva all'eredità giuridica dei *madhāhib* (scuole di pensiero). Ancora oggi molti libri di testo affidabili di *Uṣūl al-Fiqh* (i principi o fondamentali della giurisprudenza islamica) non menzionano i *maqāṣid al-shariʿah* nella loro usuale copertura di argomenti familiari. Questo è parzialmente dovuto, forse, alla natura dell'argomento, che si occupa in gran parte di filosofia della legge, del suo punto di vista e obiettivi, piuttosto che delle specifiche formulazioni del suo testo. Sebbene i *maqāṣid*, come tema caratteristico della Shariʿah siano ovviamente importanti per l'ijtihād, essi non sono stati trattati come tali nelle esposizioni convenzionali della teoria dell'ijtihād.

Il pensiero islamico legale è, in linea generale, impegnato in questioni relative alla conformità alla lettera del testo divino e la teoria legale di *Uṣūl al-Fiqh* ha promosso in buona parte quello scopo. Questo orientamento letteralista del pensiero giuridico, era generalmente più pronunciato nell'approccio della tendenza dei tradizionalisti (*Ahl al-Ḥadīth*) che in quello dei razionalisti (*Ahl al-Ra'y*). I letteralisti perciò tendevano a vedere la Shariʿah come una serie di regole, comandi e proibizioni che erano indirizzate all'individuo responsabile *mukallaf* e tutto quello che ci si aspettava facesse

quest'ultimo era di conformarsi alle sue direttive. Il precedente dei principali Compagni indicava, d'altra parte, che essi consideravano la Shari'ah sia come un insieme di regole che come un sistema di valori, in cui le regole specifiche erano viste come manifestazioni tangibili dei valori preponderanti. La tradizione testuale dei primi tre secoli non si interessò molto ai *maqāṣid al-Shari'ah* e fu solo con al-Ghazālī (decaduto nel 505 dell'Egira/1111 d.C.) e poi al-Shāṭibī (decaduto nel 790 dell'Egira/1388 D.C.) che furono fatti progressi significativi nella formulazione della teoria dei *maqāṣid*.

La prospettiva di base che era sostenuta dalla teoria dei *maqāṣid*, non fu negata dalle scuole principali, tuttavia i *maqāṣid* rimasero ai margini del principale pensiero giuridico che si era manifestato nei vari argomenti e insegnamenti degli *Uṣūl al-Fiqh*. Ad esclusione degli zahiriti, i quali sostennero che i *maqāṣid* possono essere conosciuti solo quando vengono identificati e dichiarati dal testo esplicito, la maggior parte degli *'ulamā'* non restrinse i *maqāṣid* al solo testo esplicito. Poiché percepirono e compresero che la Shari'ah era razionale, orientata ad obiettivi, e che le sue regole generalmente erano fondate su cause identificabili. Una mera conformità alle regole, che andasse contro il proposito e la prospettiva della Shari'ah, era perciò generalmente considerata inaccettabile. Un approccio totalmente diverso ai *maqāṣid* fu adottato dai batinidi, i quali sostenevano, contrariamente agli zahiriti che l'essenza e l'obiettivo dei *nuṣūṣ* (testi) siano sempre da trovarsi, non nelle parole esplicite del testo, ma nel suo significato nascosto (ossia *bāṭin*), da qui il loro nome, i batinidi.⁵ C'erano anche differenze di orientamento tra i principali *madhāhib* verso i *maqāṣid*: alcuni erano più aperti ad essi di altri, ma l'approfondimento degli scopi e obiettivi della Shari'ah non era generalmente incoraggiato. Questo approccio piuttosto sottaciuto contrastava con il fatto che il Corano stesso mostra una consapevolezza considerevole dei propositi e degli obiettivi soggiacenti alle sue leggi, e spesso illustra le cause e la logica, su cui essi sono fondati. La generale reticenza degli *'ulamā'* rispetto all'identificazione dei *maqāṣid*, potrebbe essere in parte dovuta agli elementi di previsione e di presagio che tale esercizio avrebbe probabilmente implicato. Chi può dire con certezza, ad

esempio, che questo o quello è il proposito o l'obiettivo prioritario del Legislatore, senza impegnarsi in un certo grado di congetture speculative, a meno che naturalmente, il testo stesso dichiara così. Ma allora, limitare lo scopo dei *maqāṣid* solo alla esplicita dichiarazione dei testi non fu più sufficiente, come approfondirò tra poco.

Fu solo all'inizio del quarto secolo che il termine "*maqāṣid*" fu usato nelle scritture giuridiche di Abū ʿAbd Allāh al-Tirmidhī al-Ḥakīm (decaduto nel 320 dell'Egira/932 d.C.) e riferimenti ricorrenti ad esso apparvero nelle opere dell'Imām al-Ḥaramayn al-Juwaynī (decaduto nel 478 dell'Egira/1085 d.C.) che fu probabilmente il primo a classificare i *maqāṣid al-Shariʿah* nelle tre categorie del fondamentale, del complementare e del desiderabile (*darūriyyāt, ḥājīyyāt, taḥsīniyyāt*), che da allora hanno ottenuto un riconoscimento generale. Le idee di Juwaynī furono poi ulteriormente sviluppate dal suo allievo, Abū Ḥāmid al-Ghazālī, che scrisse ampiamente sul pubblico interesse (*maṣlaḥah*) e sulla razionalizzazione (*taʿlīl*) nelle sue opere, *Shifāʾ al-Ghalīl* e *al-Mustaṣfā*. Al-Ghazālī fu generalmente critico rispetto alla *maṣlaḥah* come prova, ma la avallò se promuoveva i *maqāṣid* della Shariʿah. Per quanto riguarda i *maqāṣid* stessi, al-Ghazālī scrisse categoricamente che la Shariʿah perseguiva cinque obiettivi, nello specifico quelli della fede, vita, intelletto, progenie e proprietà, che dovevano essere protetti come questione di priorità assoluta.⁶

Numerosi scrittori di rilievo continuarono a contribuire ai *maqāṣid*, forse non tutti in modo costante, tuttavia in maniera importante per lo sviluppo delle idee. Sayf al-Dīn al-Āmidī (decaduto nel 631 dell'Egira/1233 d.C.) identificò i *maqāṣid* come criteri di preferenza *al-tarjīḥ* tra analogie divergenti e approfondì un ordine interno di priorità tra le varie categorie di *maqāṣid*. Anche Āmidī limitò i *maqāṣid* fondamentali a cinque soltanto. Il giurista malikita Shihāb al-Dīn al-Qarāfī (decaduto nel 684 dell'Egira/1285 d.C.) ne aggiunse un sesto alla lista esistente, vale a dire la protezione dell'onore (*al-ʿird*) e ciò fu approvato da Tāj al-Dīn ʿAbd al-Wahhāb ibn al-Subkī (decaduto nel 771 dell'Egira/1370 d.C.) e successivamente da Muḥammad ibn ʿAlī al-Shawkānī (decaduto nel 1250 dell'Egira/1834 d.C.) La lista di cinque valori fondamentali fu

basata palesemente su una lettura delle parti del Corano e della Sunnah relative alle pene prescritte (*ḥudūd*). Il valore che ognuna di queste pene cercava di giustificare e difendere, fu conseguentemente identificato come valore fondamentale. L'ultima aggiunta (ovvero *al-ʿird*) fu inizialmente pensata che potesse essere inclusa sotto la progenie (*al-nasl*, anche *al-nasab*), ma i fautori di questa aggiunta fecero affidamento sul fatto che la Shariʿah aveva promulgato un *ḥadd* separato (un insieme di punizioni enunciate nelle fonti testuali della Shariʿah, il Corano e la Sunnah) per l'accusa diffamatoria (*al-qadhf*), che giustificò l'aggiunta.⁷ La celebre opera di ʿIzz al-Dīn ʿAbd al-Salām al-Sulamī (decaduto nel 660 dopo l'Egira/1262 d.C.) *Qawāʿid al-Aḥkām*, fu nella sua caratterizzazione un'opera sui “*maqāṣid al-aḥkām*” e affrontò vari aspetti dei *maqāṣid*, specialmente in relazione alla *ʿillah* (causa effettiva) e alla *maṣlaḥah* (pubblico interesse) con maggiore precisione. Perciò egli scrisse all'inizio della sua opera che “il più grande di tutti gli obiettivi del Corano è quello di facilitare i benefici (*maṣāliḥ*) e i mezzi che li garantiscono, e che la realizzazione del beneficio includeva anche la prevenzione del male.”⁸ Sulamī aggiunse che tutti gli obblighi della Shariʿah (*al-takalīf*) si basavano sull'assicurare dei benefici per le persone in questo mondo e nel prossimo. Perché Dio più Alto è Egli stesso senza alcun bisogno di benefici, e nemmeno necessita dell'obbedienza dei Suoi servi. Egli è sopra tutto questo e non può essere danneggiato dalla disobbedienza dei trasgressori, né beneficia dell'obbedienza dei virtuosi. La Shariʿah si occupa, in altre parole dall'inizio alla fine, dei benefici per le creature di Dio.

Taqī al-Dīn ibn Taymiyyah (decaduto nel 728 dell'Egira/1328 d.C.) fu probabilmente il primo sapiente ad allontanarsi dall'opinione di limitare i *maqāṣid* ad un numero specifico, ed aggiunse, alla lista già esistente dei *maqāṣid*, cose come l'adempimento dei contratti, la preservazione dei legami di parentela, l'onorare i diritti del proprio vicino, per quanto gli affari di questo mondo, e l'amore per Dio, la sincerità, l'affidabilità e la purezza morale, per quanto riguarda la vita nell'altro mondo.⁹ Ibn Taymiyyah rielaborò perciò la definizione dei *maqāṣid* da una lista già designata e prestabilita ad un elenco illimitato di valori, ed il suo approccio è oggi ampiamente

accettato dai commentatori contemporanei, inclusi Ahmad al-Raysuni, Yusuf al-Qaradawi e altri.¹⁰ Al-Qaradawi ha ulteriormente esteso la lista dei *maqāṣid*, per includere anche il welfare sociale ed il sostegno (*al-takaful*), la libertà, la dignità umana e la fraternità umana, tra i più alti obiettivi e *maqāṣid* della *Sharīʿah*.¹¹ Questi sono indubbiamente sostenuti sia dai particolari che dal peso generale delle prove nel Corano e nella Sunnah.

Propongo di aggiungere lo sviluppo economico e il potenziamento della R & D (ricerca e sviluppo) nella tecnologia e nella scienza alla struttura dei *maqāṣid*, in quanto sono di importanza cruciale per determinare la posizione della Ummah nella comunità mondiale. Apparirebbe da questa analisi che i *maqāṣid al-sharīʿah* rimangano aperti a un ulteriore rafforzamento che dipenderà, in certa misura, dalle priorità di ogni epoca.

IDENTIFICAZIONE DEI MAQĀṢID

Come già indicato, gli *ʿulamāʾ* ebbero divergenze nel loro approccio all'identificazione dei *maqāṣid*. Il primo approccio che va rilevato è l'approccio testuale, che limita l'identificazione dei *maqāṣid* al testo esplicito, ad ordini e proibizioni, che sono i vettori dei *maqāṣid*. I *maqāṣid*, secondo questo punto di vista, non hanno esistenza separata al di fuori di questo contesto. Dimostrato che un ordine è esplicito e normativo, esso trasmette il *maqāṣid* obiettivo del Legislatore in senso affermativo. Le proibizioni sono indicative di *maqāṣid* in senso negativo, in quanto lo scopo di un'ingiunzione proibitiva è quello di sopprimere ed evitare il male che il testo in questione ha contemplato. Questo è generalmente accettato, ma ci sono alcune tendenze all'interno di questo quadro generale. Mentre gli *zahiriti* tendono a limitare i *maqāṣid* al testo palese, la maggior parte dei giuristi prende in considerazione sia il testo che la sottostante *ʿillah* e il fondamento logico del testo.¹² L'esponente principale dei *maqāṣid*, al-Shāṭibī, ha parlato in modo positivo della necessità di osservare e rispettare le ingiunzioni esplicite, ma poi aggiunse che l'adesione al testo evidente non dovrebbe essere così rigida da allontanare la logica e lo scopo del testo dalle sue parole e

frasi. Una rigidità di questo tipo, aggiunse al-Shāṭibī, era essa stessa in contrasto con l'obiettivo (*maqṣūd*) del Legislatore, esattamente come nel caso in cui si trascurasse il testo esplicito stesso. Quando il testo, che sia un ordine o una proibizione, viene letto in collegamento al suo obiettivo e alla sua logica, si tratta di un approccio deciso, un approccio che conduce a maggiore armonia con l'intenzione del Legislatore.¹³

Al-Shāṭibī elaborò il concetto che i *maqāṣid* che si evincono da una lettura complessiva del testo sono di due tipi: primari (*aṣliyyah*) e secondari (*taba'īyyah*). I primi sono i *maqāṣid* fondamentali o *ḍarūriyyāt*, che il *mukallaf* deve osservare e proteggere, indipendentemente dalle predilezioni personali, laddove i *maqāṣid* supplementari – *ḥājīyyāt* – sono quelli che lasciano al *mukallaf* un po' di flessibilità e scelta.

Una lettura complessiva delle ingiunzioni testuali della Shari'ah, ha dato origine a domande come quella se i mezzi per un *wājib* (la legge o l'azione obbligatoria) o un *ḥarām* (proibito) debbano essere anche visti come parte dell'obiettivo che è perseguito da quell'ingiunzione; se i mezzi per un ordine, in altre parole, sono parte integrante di quell'ordine.

Un'altra questione sollevata, è se evitare il contrario di un ordine sia parte integrante dello scopo e dell'obiettivo che viene ricercato da quell'ordine. Il responso generale dato a queste domande è che gli aspetti supplementari degli ordini e delle proibizioni sono parte integrante dei loro obiettivi, sebbene siano emersi disaccordi sui dettagli. Esiste un consenso generale sul fatto che il contrario di un ordine equivale ad una proibizione, nel caso in cui tale contrario possa essere chiaramente identificato. La maggior parte delle ingiunzioni della Shari'ah vengono comprese facilmente, ed i loro obiettivi, così come i loro opposti, possono essere conosciuti e accertati dalla lettura del testo esplicito. Va osservato perciò che qualunque cosa possa essere necessaria per assolvere a un ordine o ad un *wājib* è anch'essa parte di quel *wājib*.

Al-Shāṭibī ha concluso in modo simile, che qualunque cosa sia complementare ai *maqāṣid* e a loro servizio, sia anche essa stessa parte dei *maqāṣid*. Sorge allora la domanda riguardo al silenzio del

Legislatore nei confronti di un certo comportamento in [determinate] situazioni, in particolare quando una lettura generale delle prove rilevanti fa luce sul valore di tale comportamento. La domanda potrebbe essere posta in questo modo: sappiamo che i *maqāṣid* sono conosciuti da chiare ingiunzioni, ma essi possono anche essere conosciuti da una generale lettura dei *nuṣūṣ* per mezzo di induzione? Questo è dove al-Shāṭibī ha dato una risposta originale e questo è quello di cui ci occuperemo ora.

L'induzione (*istiqrāʾ*) per al-Shāṭibī è uno dei più importanti metodi di identificazione dei *maqāṣid* della Shariʿah. Ci possono essere varie referenze testuali per un argomento, nessuna delle quali può avere la natura di una prescrizione decisiva. Tuttavia il loro peso collettivo è tale da lasciare pochi dubbi su quale sia il significato che si ottiene da esse. Una conclusione definitiva può essere raggiunta, in altre parole, da una molteplicità di espressioni speculative. Al-Shāṭibī illustra ciò, affermando che da nessuna parte nel Corano esiste una specifica dichiarazione attestante che la Shariʿah sia stata emanata per il beneficio delle persone. Tuttavia, questa è una considerazione definitiva, che viene tratta dalla lettura collettiva di numerose dichiarazioni testuali.¹⁴ Al-Shāṭibī quindi aggiunge che i benefici (*maṣāliḥ*) debbano essere compresi nel loro senso più ampio, che è comprensivo di tutti i vantaggi che riguardano questo mondo e il mondo ultraterreno, quelli che riguardano l'individuo e la comunità, materiali, morali e spirituali, e quelli che riguardano il presente e gli interessi delle generazioni future. Questa interpretazione ampia dei benefici, include anche la prevenzione e l'eliminazione del danno. Questi benefici non sempre possono essere verificati e accertati dalla ragione umana da sola, senza l'aiuto e la guida della rivelazione divina.¹⁵

La classificazione tipica dei *maqāṣid* nelle tre categorie di [*maqāṣid*] fondamentali, complementari e desiderabili e la conclusione che il Legislatore ha inteso proteggere questi, sono basate ancora una volta sull'induzione, poiché non vi è specifica dichiarazione di questi nelle fonti testuali.

Rimanendo in tema, la norma della Shariʿah per cui la validità di un atto di devozione (*ʿibadah*), non può essere stabilita mediante

l'ijtihād è una conclusione induttiva che è tratta dalle prove dettagliate sull'argomento, in quanto non vi è alcuna specifica ingiunzione nelle fonti a riguardo.

Queste conclusioni sono, nel frattempo, di grande importanza complessiva; non danno adito a dubbi, né la loro credibilità è una questione di ragionamenti speculativi.¹⁶ E' anche lo stesso metodo induttivo che ha condotto gli *'ulamā'* alla conclusione che la protezione dei cinque valori della fede, vita, intelletto, proprietà e discendenza sia di importanza primaria per la Shari'ah – in assenza di norme testuali a indicare esattamente alcuna categoria o numero di valori in quell'ordine.

Il metodo induttivo di al-Shāṭibī non è limitato all'identificazione di obiettivi e valori, ma si estende alle ingiunzioni e alle proibizioni, che potrebbero anche essere ottenute dal testo esplicito, o da una lettura collettiva di numerose dichiarazioni testuali, che possono verificarsi in diversi contesti.¹⁷ Al-Shāṭibī quindi compie un passo avanti, per dire che le conclusioni induttive e le posizioni che vengono stabilite così, costituiscono le premesse generali e gli obiettivi superiori della Shari'ah e perciò hanno un ordine di importanza più alto rispetto alle regole specifiche. Diventa evidente perciò, che l'induzione è il metodo principale di ragionamento e la prova a cui ricorse al-Shāṭibī nella sua teoria dei *maqāṣid* ed è anche a questo riguardo che ha apportato un contributo originale a questo tema.

L'approccio di al-Shāṭibī all'induzione ricorda la conoscenza che viene acquisita della personalità e carattere di un individuo, che è basata sul rapporto prolungato con quell'individuo e sull'osservazione del suo comportamento per un periodo di tempo. Questo tipo di conoscenza è ampia ed olistica, in quanto è arricchita dalla comprensione, ed è verosimilmente più affidabile quando comparata con la conoscenza che potrebbe essere basata soltanto sull'osservazione di fatti specifici e isolati durante le attività giornaliere dell'individuo in questione.

QUESTIONI METODOLOGICHE

La relativa forza o debolezza dei vari *maqāṣid* in relazione l'uno con l'altro è un tema sul quale la letteratura dei *maqāṣid* è tutt'ora alle prime fasi di sviluppo.

Perché le norme della Shariʿah trovate nel Corano, nella Sunnah e nell'ijtihād giuridico, non sono sempre valutate sulla scala e ordine dei *maqāṣid*. La discussione per esempio, su quali siano gli obiettivi originali e normativi (*maqāṣid aṣliyyah*) rispetto a quelli che possono essere classificati come obiettivi sussidiari (*maqāṣid farʿiyyah*), e persino la distinzione tra gli strumenti e gli scopi, come un *maqṣad* può diventare a volte un mezzo (*dharīʿah*) per un altro *maqṣad*, portò Ibn Ashur a dire che, ad eccezione di alcuni riferimenti occasionali fatti da ʿIzz al-Dīn ʿAbd al-Salām al-Sulamī nel suo *Qawāʿid al-Aḥkām* e Shihāb al-Dīn al-Qarāfī nel suo *Kitāb al-Furūq*, l'argomento è rimasto in larga misura in attesa di essere sviluppato.¹⁸ I primi contributi a questo tema sono, in sostanza, limitati ad una classificazione di temi nelle rinomate cinque o sei categorie di obiettivi fondamentali (*darūriyyāt*), mentre le altre due categorie di complementari (*hājīyyāt*) e ornamentali (*taḥṣīniyyāt*) non sono identificate dal punto di vista tematico. Questa tripla classificazione si riferisce al merito intrinseco ed al relativo valore del *maqṣid* coinvolto.

Potrebbero sorgere delle domande su dove, per esempio, possono essere poste la libertà personale o l'uguaglianza in questa classificazione, oppure magari si potrebbe affermare che questa tripla classificazione non sia una collocazione adatta a questi soggetti tutti insieme, e si potrebbe considerare che la classificazione binaria del normativo e sussidiario (*aṣliyyah* e *farʿiyyah*) rappresenti una posizione più adatta a essi. E' anche possibile, in verità è probabile, che l'uguaglianza e la libertà possano essere poste entrambe sia tra i *maqāṣid* necessari, che tra quelli normativi (*darūri*, *aṣli*) e come tali si estendano tra le categorie.

Supponendo di aver trovato risposte appropriate a queste domande, allora una gamma di altre domande potrebbe sorgere sul collocamento sotto una categoria o un'altra delle sotto-varietà di

libertà, come la libertà di religione, la libertà di movimento e la libertà di espressione.

La protezione della discendenza e della sua purezza è un obiettivo fondamentale (*ḍarūrī*), che potrebbe eventualmente suggerire che la legittimità del matrimonio, che è uno strumento verso quell'obiettivo, ne è parte allo stesso modo; ma questa valutazione potrebbe essere estesa alla regola che richiede la presenza di testimoni ad un contratto matrimoniale, o addirittura per la legittimità del divorzio. Potremmo forse considerare tutti questi come *maqāṣid* complementari (*ḥājīyyāt*) a fronte, per esempio, della rinomata massima legale che “uno strumento per realizzare un *wājib* è anche parte in quel *wājib*!” Oppure si dovrebbe pensare a questi sotto la categoria degli obiettivi sussidiari (*farʿī*) e porli nella tipologia di *maqāṣid aṣliyyah-farʿiyyah* (originali-sussidiari). Ci sono delle linee guida? L'indicatore di merito intrinseco è ovviamente stato usato nelle rinomate classificazioni di *ḍarūrī- ḥājī-taḥsīnī*, ma ci sono altri indicatori che pure possono essere usati per aiutare a identificare il corretto ordine e collocamento delle varie regole e obiettivi della Shariʿah nel campo degli ordini e delle proibizioni, dei diritti e dei doveri e persino alcuni degli aspetti non regolati del comportamento sotto una o l'altra categoria di *maqāṣid*. Questi indicatori possono essere riassunti come segue:

- 1) La presenza o assenza di un testo nel Corano e negli hadith, l'esempio dei Compagni e il loro consenso generale (*ijmāʿ*) forniscono indicatori importanti sia sull'identificazione che sulla relativa valutazione di *maqāṣid*. In presenza di un testo, la chiarezza o meno di quel testo, sia esso definitivo o speculativo (*qatʿi, zanni*), sia esso chiaro e auto esplicativo (*muḥkam, mufassar*) oppure ambiguo ed oscuro (*muḥmal, mutashābih*)¹⁹ e così via, aiuterebbe a determinare il grado, la categoria della norma in questione ed il suo possibile collocamento sotto una classe di *maqāṣid* pertinente.
- 2) Un altro indicatore per aiutare nella valutazione dei *maqāṣid* è in riferimento ai benefici (*maṣlaḥah*) che realizzano o al danno

(*mafsidah*) che possono probabilmente prevenire. Comporterebbero una stima razionale dei possibili benefici e danni alla luce delle condizioni sociali prevalenti. Si potrebbe avere la necessità di accertare se il beneficio in questione sia onnicomprensivo e generale (*kullī*), che riguarda il più ampio numero di persone e che si riferisce ad un aspetto di vita essenziale o se sia parziale (*juzʿī*) cui mancano quegli attributi. Promuovere la giustizia è un beneficio generale e imprescindibile per tutti, e così lo è anche la consultazione (*shūrā*) nel governo, ma alcuni tipi di operazioni, come la vendita forfettaria (*bayʿ al-juzat*) o anche i prestiti senza interessi (*qarḍ ḥasan*), potrebbero non includere un gran numero di persone e nemmeno gli interessi più fondamentali della gente. Tuttavia per stabilire l'obiettivo e lo scopo della Shariʿah nella convalida di un *ḥukm*, il beneficio che viene utile, o il male che ostacola, non è sempre riconosciuto dalla conoscenza dell'*ḥukm* stesso, ma deve essere verificato attraverso la riflessione, l'indagine e l'*ijtihād*.²⁰

- 3) In un simile filone, la letteratura esistente di *fiqh*, e le raccolte di fatwa sulla rinomata scala di valori (*al-aḥkām al-khamsah* – sette secondo la scuola hanafita), nello specifico l'obbligatorio, il raccomandato, il riprovevole, il permesso, e il proibito, (gli hanafiti aggiungono *Makrūh Tahrimī* e *fard*) potrebbero aiutare nella identificazione e relativa valutazione dei *maqāṣid*. Ulteriori informazioni di interesse possono essere trovate sotto la classificazione binaria, fatta del *fiqh*, delle trasgressioni nei peccati maggiori e in quelli minori (*al-kabāʾir wa al-ḍaghāʾir*) e in realtà nella letteratura relativa ai pilastri e agli elementi essenziali dell'Islam, gli *al-arkān al-khamsah* che sono fondati sul testo esplicito. Si constata che molte delle suddette categorie consistono essenzialmente in categorie etiche come il raccomandato, il riprovevole, i peccati minori e via dicendo.
- 4) Un altro modo di valutare i *maqāṣid*, come già osservato, è facendo riferimento a punizioni che la Shariʿah potrebbe aver previsto per una determinata condotta che possa giustificare un

certo valore e scopo. Le pene *ḥudūd* prescritte vennero evidentemente usate dai primi che scrissero sui *maqāṣid* e ciò che si è appena detto è in linea con tale approccio. Ma anche tra i reati *ḥudūd*, ci sono alcuni, come l'accusa diffamatoria (*qadhḥ*) e il bere il vino (*shurb*), che comportano punizioni più lievi. Questo suggerirebbe che i valori protetti da essi appartengano al secondo ordine di *maqāṣid* (ad esempio *ḥājiyyāt*). Per quanto riguarda lo *shurb*, si può aggiungere ulteriormente che in realtà è un reato *ta'zīr*, che richiede una punizione discrezionale ma in qualche modo è stato incluso negli *ḥudūd*, sebbene il Corano non specifichi una punizione per ciò.²¹

- 5) Le norme della Shari'ah (*aḥkām*) possono anche essere valutate, ed i *maqāṣid* che perseguono verificati, facendo riferimento alla forza o alla debolezza di una promessa di ricompensa o ad un ammonimento (*al-wa'd wa al-wa'id*) che il testo potrebbe contenere. In quanto una promessa di ricompensa può avere un valore educativo, o se espressa in un linguaggio enfatico può ben essere indicativa di un *maqāṣid* fondamentale, o di uno che possa stabilire un ordine di priorità inferiore a seconda del testo che lo sostiene e della propria lettura complessiva del Corano e del hadith. Per esempio, il Corano promette una grande ricompensa per il buon comportamento verso i propri genitori e c'è un avvertimento altrettanto forte per coloro che li infastidiscono. Il Profeta ha anche ammonito severamente chi gli attribuisce bugie deliberate. Il proposito imminente in entrambi questi casi è evidente, e potrebbe di conseguenza essere valutato come un obiettivo fondamentale relativo alla famiglia e alla religione, rispettivamente. Confrontate queste con la promessa di ricompensa per chi mantiene la propria moglie e la propria famiglia al di sopra dell'essenziale basilare di vita o uno che fornisce cibo per animali e uccelli. Il *maqṣad* nel primo caso è quello di promuovere amore familiare e la fedeltà è un *maqāṣid* complementare forse, e la compassione per gli animali nell'ultimo, che può inserirsi forse sotto la categoria dei *taḥsīniyyāt*.

L'ultimo obiettivo, nello specifico, la compassione per gli animali, tende ad acquisire un profilo più alto in certi testi di hadith, uno dei quali ammonisce di una severa punizione una donna che, secondo quanto riportato, lasciò morire di fame la sua gatta legandola ad una pertica finché essa morì, o di una promessa di grande ricompensa (di entrare in paradiso) ad un uomo che salvò la vita di un cane che stava morendo di sete nel deserto. Ci sono numerosi testi di hadith che promettono una grande ricompensa per atti di merito apparentemente piccoli, relativi alle *ʿibādāt*, come recitare un determinato versetto in precisi momenti oppure per numerose volte. L'obiettivo e lo scopo che tali promesse perseguono, sono spesso rintracciabili nel contesto. Il peso attribuito a tali atti è spesso simbolico, non concentrandosi necessariamente sugli atti in questione, ma sui principi che essi evidenziano, che possono essere la misericordia e la compassione, oppure il merito associato al ricordo di Dio.

Le espressioni, in alcuni casi metaforiche, volevano avere un impatto o fornire educazione e guida. È stato anche detto che potrebbero persino non invocare la ricompensa e la punizione in questione.²²

Si comprende dagli esempi precedenti, che un obiettivo e uno scopo minore possono assumere un profilo insolitamente alto in situazioni logoranti e pericolose per la vita, nel qual caso si dovrebbe accertare l'immediatezza del *maqṣad* in questione nelle sue circostanze contingenti e affermare, per esempio, nel caso del salvare la vita di un animale morente che il *taḥsīnī* è elevato al rango di *ḍarūrī*. Questo non cambia la nostra posizione di base, tuttavia quella clemenza verso gli animali generalmente cade nella categoria dei *taḥsīniyyāt*.

- 6) Il valore di un *ḥukm* e l'obiettivo perseguito da esso può anche essere accertato facendo riferimento alla sua ripetizione nel Corano o negli hadith. I riferimenti alla giustizia per esempio, alla compassione (*raḥmah*) e alla pazienza (*ṣabr*) sono abbondanti nel testo. Lo stesso può essere detto, probabilmente, per la carità oltre alla zakat obbligatoria che ricorre frequentemente nel

Corano e negli *hadith*. Si potrebbe aggiungere la condizione, comunque, che la ripetizione nella sfera dei doveri obbligatori (*wājib* e *ḥarām*), sia relativamente meno importante, ma tenda a giocare un ruolo più grande per quanto riguarda i valori etici con riferimento a *mandūb* e *makrūh* (raccomandato e riprovevole). Perché quando un *wājib* oppure un *ḥarām* viene trasmesso in un testo chiaro e categorico, un'ulteriore ripetizione non vi aggiungerebbe necessariamente qualcosa, sebbene gli hanafiti facciano attenzione a questo fattore, nella fattispecie alla ripetizione, affiancato alla chiarezza testuale, anche con riferimento al *wājib* e all'*ḥarām*. Perciò essi elevano il *wājib* ad un dovere categorico (*fard*) ed il riprovevole (*makrūh*) al livello di *makrūh tahrimī* (riprovevole, più vicino all'*ḥarām*) come opposto al *makrūh tanzīhī* (*makrūh* per purezza) che è più vicino all'ammissibile o *mubāḥ*.²³ La ripetizione quindi tende a svolgere un ruolo relativamente più importante nel contesto dell'etica rispetto a quanto svolge nell'ambito delle ingiunzioni legali.

MAQĀSID E IJTIHAD

Dopo aver spiegato la sua teoria dei *maqāsid*, al-Shāṭibī accentuò la conoscenza dei *maqāsid* come prerequisito per il conseguimento del grado di *mujtahid*. Coloro che trascurano di acquisire padronanza dei *maqāsid*, lo fanno a loro pericolo, poiché ciò li rende passibili di errori nell'*ijtiḥad*. Tra questi c'erano i proponenti della pericolosa innovazione (*ahl al-bid'ah*) che guardavano soltanto al testo apparente del Corano, senza riflettere sui suoi obiettivi e significato. Questi innovatori (un'allusione ai *kharijiti*) si attaccarono alle parti più complicate del Corano (*al-mutashābihāt*) e basarono le loro conclusioni su di esse. Essi adottarono un approccio frammentato e atomistico alla lettura del Corano, che non riuscì a legare insieme le parti attinenti dei testi. I principali '*ulamā'*, d'altra parte, hanno considerato la Shari'ah come un'unità, in cui le norme specifiche dovrebbero essere lette alla luce delle loro più ampie premesse e obiettivi.²⁴ Tahir ibn Ashur, l'autore di un'altra opera epocale sui *maqāsid*, *Maqāsid al-Shari'ah al-Islāmiyyah*, ha confermato altresì,

che la conoscenza dei *maqāṣid* è indispensabile per l'ijtihād in tutte le sue manifestazioni.²⁵ Ibn Ashur aggiunse che alcuni 'ulamā' che hanno limitato l'ampiezza del loro ijtihād soltanto a interpretazioni letterali, hanno ritenuto possibile proiettare un parere personale nelle parole del testo e sono caduti in errore poiché non erano in linea con lo spirito e lo scopo generali delle prove circostanti.²⁶ Questo potrebbe essere illustrato facendo riferimento alle differenti opinioni degli 'ulamā' se la zakah sui prodotti di base come il grano e i datteri debba essere offerta in natura oppure possa essere anche pagata nel loro equivalente monetario. Gli hanafiti hanno avallato il pagamento della zakah nell'equivalente monetario, ma al-Shāfiʿī (decaduto nel 204 dell'Egira/820 d.C.) ha ritenuto diversamente. La visione hanafita è basata sull'analisi che lo scopo della zakah è quello di soddisfare il bisogno dei poveri e ciò si può ottenere anche pagando l'equivalente monetario di una merce. Ibn Qayyim al-Jawziyyah ha analogamente osservato riguardo la *ṣadaqah al-fiṭr*, che esistono degli *aḥādīth* sul tema che menzionano a volte i datteri ed altre uvetta o chicchi di grano perché erano l'alimento base di Medina e dei suoi dintorni in quel tempo. Lo scopo comune in tutti questi era di soddisfare il bisogno del povero, piuttosto che limitare il suo pagamento di una determinata merce.²⁷ Per fare un altro esempio, fu chiesto all'Imam Mālik (decaduto nel 179 dell'Egira/790 d.C.) di una persona che pagasse la sua zakah in anticipo, ossia, prima del finire di un anno, se rischiava di pagarla di nuovo alla fine dell'anno, e l'Imam Mālik rispose che avrebbe dovuto pagarla e fece un'analogia con la preghiera rituale (salah). Se qualcuno effettua la preghiera prima del tempo prestabilito, deve farla nuovamente nel suo giusto orario. Giuristi malikiti successivi, incluso Ibn al-ʿArabī (decaduto nel 543 dell'Egira/1148 d.C.) e Ibn Rushd (decaduto nel 520 dell'Egira/1126 d.C.), hanno invertito questa posizione e hanno sostenuto che il pagamento anticipato della zakah era permesso. C'era, aggiunsero, una differenza tra la salah e la zakah, perché la prima aveva precise scadenze a orari specifici, mentre nessuna scadenza simile era stata stipulata per il pagamento della. Quindi la zakah può essere pagata prima specialmente se viene prepagata solo alcune settimane prima e persino un po' di più.²⁸

Abū Ḥanīfah (decédé nel 150 dell'Egira/767 d.C.) è stato spesso criticato dagli *Ahl al-ḥadīth* per aver disatteso occasionalmente l'enunciato degli *ahādīth* con una norma alternativa. Ma ad un esame più attento diventa chiaro che Abū Ḥanīfah fece in questo modo solo quando raggiunse una conclusione diversa, leggendo un *hadith* particolare unitamente ad altre prove importanti nel Corano e nella Sunnah.

Si constata anche che in determinate occasioni i *mujtahid* ed i giudici hanno emanato sentenze in materie discusse, che furono scoperte essere, dopo un ulteriore esame, in disarmonia con gli scopi e obiettivi della Shari'ah. Esempi di questo genere si incontrano anche con riferimento ai contratti, dal momento che un contratto potrebbe debitamente essere stato firmato e reso vincolante per le parti, e solo più tardi risultare come ingiusto per una delle parti, a causa di una circostanza inaspettata.

In quella eventualità, il giudice e il *mujtahid* difficilmente possono ignorare i successivi cambiamenti e insistere sull'obbligatorietà del detto contratto per ragioni meramente formali.

Perché un contratto non è più la legge applicabile dalle parti contraenti (*Shari'ah al-ʿaqidayn*) se si dimostra essere uno strumento di ingiustizia. Un tale contratto deve essere messo da parte e, deve essere data priorità alla giustizia, che è l'obiettivo e *maqṣūd* del Legislatore, rispetto alle considerazioni di conformità di un contratto indifendibile.²⁹ Senza entrare nei dettagli, casi di conflitto tra gli obiettivi prevalenti dello Shari'ah e una particolare regola della stessa, possono anche sorgere con riferimento a decisioni da analogia (*qiyās*).

Una aderenza rigida al *qiyās* in certi casi può condurre a risultati insoddisfacenti, pertanto può essere richiesto un ricorso allo *istiḥsān* in modo da ottenere una decisione alternativa che sia in armonia con gli obiettivi della Shari'ah.³⁰

Un'altra caratteristica dei *maqāṣid*, che è importante per l'*ijtihad*, è l'attenzione che un *mujtahid* deve prestare al risultato finale e alle conseguenze della sua decisione. Perché una fatwa o *ijtihad*, sarebbe carente se non riuscisse a contemplare le proprie conseguenze (*ma'alat*).

Notiamo nella Sunnah del Profeta, casi in cui il Profeta ha prestato attenzione alle conseguenze della sua decisione, spesso preferendole ad altre considerazioni.

Ci furono casi, per esempio, dove il Profeta seppe di attività sovversive degli ipocriti, ma non li perseguì per ragioni, come egli stesso affermò “temo che qualcuno avrebbe poi potuto dire che Muhammad uccide i suoi stessi Compagni.”³¹ Il Profeta evitò anche di riportare l’ubicazione della Kaʿbah alle sue fondamenta originarie, dove le aveva poste il patriarca profeta Ibrahim.

Gli arabi pre-islamici di Mecca avevano evidentemente cambiato la sua collocazione, e quando ʿĀʾishah suggerì al Profeta che avrebbe forse potuto rimettere la Kaʿbah al suo posto originario, egli rispose: “Lo avrei fatto se non avessi timore di indurre il nostro popolo alla miscredenza.”³²

In entrambi questi casi, il Profeta non ha preso quello che sarebbe stato considerato il corso normale, ovverosia, uccidere gli ipocriti e riportare la Kaʿbah alle sue fondamenta originarie, a causa delle conseguenze negative che erano temute come risultato di ciò. Il normale corso nel contesto di reati e sanzioni è ovviamente quello di applicare la punizione ogni volta che la causa e l’occasione per ciò siano presenti. Ci possono essere casi, comunque, in cui il perdono del colpevole appare il corso preferibile da prendere, e sono il giudice e il *mujtahid* che devono prestarvi attenzione, e poi tenerne conto nel loro giudizio.

Al-Shāṭibī tracciò, a questo riguardo, una sottile distinzione tra la normale ʿillah che richiama una decisione particolare in un determinato caso e quella che egli definisce come la verifica della ʿillah particolare (*taḥqīq al-manāṭ al-khāṣṣ*) nell’emettere un giudizio e nell’ijtihād. Il sapiente (*mujtahid*) può ricercare la normale ʿillah e identificarla nel caso, per esempio, di una persona povera che si qualifica come destinatario di zakah, e anche in riferimento alla integrità di un testimone, ma una tale inchiesta può assumere un corso diverso quando si riferisce ad un determinato individuo riguardo a ciò che potrebbe sembrare appropriato o inopportuno applicarsi in quel caso particolare.

Il *mujtahid* necessita, perciò, di apprendere non solo la legge e le

prove specifiche ma deve anche di avere acume e intuito per rendere un giudizio che venga illuminato sia dalle conseguenze complessive che dalle circostanze particolari di ciascun caso.³³

CONCLUSIONE

I *maqāṣid* sono indubbiamente radicati nei precetti testuali del Corano e della Sunnah, ma guardano principalmente alla filosofia generale e agli obiettivi di questi precetti spesso al di là delle tipicità del testo. Il punto centrale non è tanto nelle parole e nelle frasi del testo, quanto nell'obiettivo e nello scopo che è promosso e sostenuto. In confronto agli *Uṣūl al-Fiqh*, la teoria giuridica delle fonti, i *maqāṣid al-sharīʿah* non sono appesantiti da tecnicismo metodologico e da lettura letterale del testo.

Come tali, i *maqāṣid* integrano un livello di versatilità e comprensione nella lettura della Shariʿah, che è, in molti modi, unico e sorge sopra le vicissitudini del tempo e delle circostanze. In un momento in cui alcune delle importanti dottrine di *Uṣūl al-Fiqh*, come il consenso generale (*ijma'*), il ragionamento analogico (*qiyas*) e persino l'*ijtihad* sembrano essere appesantite da condizioni difficili, condizioni che potrebbero porsi in una misura di disarmonia con il clima sociopolitico prevalente dei paesi musulmani di oggi, i *maqāṣid* sono diventati il centro dell'attenzione in quanto tendono a fornire un accesso pronto e conveniente alla Shariʿah.

Naturalmente è importante comprendere le grandi linee degli obiettivi dello Shariʿah in primo luogo, prima di cercare di provare a passare ai dettagli. Una adeguata conoscenza dei *maqāṣid* quindi prepara lo studente di Shariʿah alla comprensione e gli/le fornisce un quadro teorico, in cui il tentativo di acquisire conoscenze dettagliate delle sue diverse dottrine può diventare più interessante e significativo.

NOTE

1. Cf. Wahbah al-Zuhayli, *Nazariyyah al-Ḍarūrah -al-Sharʿiyyah*, 4 ° edn. (Beirut: Muʾassasat al-Risālah, 1405/1985), p.50.
2. Cf. Yusuf al-Qaradawi, *Al-Madkhal li Dirāsāt al-Sharīʿah al-Islāmiyyah* (Cairo: Maktabah Wahbah, 1411/1990), pp.70-71.
3. Al-Nasāʾī, *Sunan, Manāsik, Wujūb al-Ḥajj*.
4. Abū Ishāq Ibrāhīm al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharīʿah*, ed., Shaykh Abd Allah Diraz (Cairo: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, n.d.), IV, p.179.
5. Cf. Ahmad al-Raysuni, *Nazariyyat al-Maqāṣid ʿind al-Imām al-Shāṭibī* (Rabat, Morocco: Maṭbaʿah al-Najāh al-Jadīdah, 1411/1991), p.149.
6. Abū Ḥamid Muḥammad al-Ghazālī, *Al-Mustasfar min ʿIlm al-Uṣūl* (Cairo: al-Maktabah al-Tijāriyyah, 1356/1937), 1: p.287.
7. Al-Qaradawi, *Al-Madkhal*, p.73.
8. ʿIzz al-Dīn ʿAbd al-Salām al-Sulamī, *Qawāʿid al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, ed., Taha Abd al-Rauf Saʿd (Cairo: al-Maṭbaʿah al-Ḥusayniyyah, anno dell'Egira 1351), 1: p.8.
9. Taqī al-Dīn ibn Taymiyyah, *Majmūʿ Fatāwā Shaykh al-Islām Ibn Taymiyyah*, comp., Abd al-Rahman ibn Qasim (Beirut: Muʾassasah al-Risālah, anno dell'Egira 1398), 32: p.134.
10. Al-Raysuni, *Nazariyyat al-Maqāṣid* p.44.
11. Al-Qaradawi, *Al-Madkhal*, p.75.
12. Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, 2: p.393.
13. Ibid., 3: p.394.
14. Ibid., 2: p.6; see also Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Fīlām al-Muwāqqiʿin ʿan Rabb al-ʿĀlamīn*, ed., Muhammad Munir al-Dimashqī (Cairo: Idārat al-Ṭibāʿah al-Muniriyyah, n.d.), vol. 1; Al-Qaradawi, *Al-Madkhal*, p.58.
15. Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, 1: p.243; Al-Qaradawi, *Al-Madkhal*, pp.64-65.
16. Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, 2: pp.49-51; idem, *Al-Fitiṣām* (Makkah al-Mukarramah: Al-Maktabah al-Tijāriyyah, n.d.), 2: pp.131-135.

17. Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, 3: p.148.
18. Muhammad Tahir ibn Ashur, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Tunisi: Maṭba'ah al-Istiḳāmah, 1966), p.331.
19. Vedi per i particolari, Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: The Islamic Texts Society, 1991), capitolo 3 sulle norme sull'interpretazione.
20. Abd al-Hamid al-Najjar, "Taḥṣīl al-Maqāṣid al-Sharī'ah fī Mu'ālaḡat al-Qaḍāyā al-Mu'āṣirah li al-Ummah" in International Islamic University Malaysia Conference Proceedings, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, Kuala Lumpur, 2006, vol.1.
21. M. H. Kamali, *Punishment in Islamic Law: An Inquiry into the Hudud Bill of Kelantan* (Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher, 2000), pp.41-42.
22. Cf. al-Najjar, "Taḥṣīl al-Maqāṣid" pp.26-27.
23. Vedi per i dettagli su questi, M. H. Kamali, *Principles*, capitolo su *Hukm Shar'i* (*Law or Value of Shari'ah*).
24. Ibid., 4: p.179.
25. Ibn Ashur, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, pp.15-16.
26. Ibid., p.27.
27. Ibn Qayyim, *I'lām*, 3: p.12; Al-Raysuni, *Nazariyyat al-Maqāṣid*, p.336.
28. Cf. al-Raysuni, *Nazariyyat al-Maqāṣid*, pp.338-39.
29. Cf. Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 3a edn. (Damasco: Dār al-Fikr, 1409/1989), 4: p.32. Per illustrazioni dettagliate su questo tipo di *Istihsan*, vedere Mohammad Hashim Kamali, *Principles*, p.225ff.
30. Per i dettagli vedere il capitolo su *Istihsān*, Ibid.
31. Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ*, *Kitāb al-Manāqib*, Bāb Mā Yunhā min Da'wah al-Jāhiliyyah.
32. Mālik ibn Anas, *al-Muwatta'*, Kitāb al-Ḥajj, Bāb Mā Jā' fī Binā' al-Ka'bah; al-Raysuni, *Nazariyyat*, p.354.
33. Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, 4: p.97.

Maqasid al-Shariah, o gli scopi e gli obiettivi superiori della legge islamica, è un tema importante della Shari'ah e ancora abbastanza trascurato. Generalmente la Shari'ah è basata sui benefici per l'individuo e per la comunità, e le sue leggi sono concepite in modo da proteggere questi benefici e facilitare il miglioramento e la perfezione delle condizioni della vita umana sulla terra. Questa guida facile da leggere offre una ricognizione a volo d'uccello sulla tematica, semplificando i suoi principi fondamentali per aiutare i lettori a capire l'argomento dei maqasid al-shariah e come essi spieghino le "saggezze che soggiacciono alle norme". Il documento si concentra su una caratterizzazione generale dei maqasid al-shari'ah e delle loro origini nel Corano; sulla classificazione dei maqasid; sugli sviluppi storici e i contributi di alcuni 'ulema principali della teoria dei maqasid; sugli approcci differenti che gli 'ulama hanno adottato verso l'identificazione dei maqasid; e infine l'importanza dei maqasid per l'ijtihad e i modi in cui i maqasid possono sviluppare la portata e il calibro dell'ijtihad.



978-1-56564-952-1

